أمانة العاصمة المقدسة
HOLY MAKKAH MUNICIPALITY

التراث والبيئة
للصيانة والنظافة
وجمع ونقل مخلفات المنشآت التجارية والعمائر

التراث والبيئة

7371

[عقد نقل مخلفات المنشآت التجارية]

كود الناقل : (٦٦) نوع العقد : (☑ سنوي ☐ موسمي ☐ مؤقت) حالة العقد : (☑ جديد ☐ تجديد)

أنه في يوم : الأحد بتاريخ : ٢١/٩/١٤٣٥هـ الموافق : ٣١/٧/٢٠١٣م تم الاتفاق بين كلاً من :

❖ الطرف الاول : شركة المنار التجارية رقم الترخيص : ٤١٣١٢٦١٩٥١ مصدره : مكة عدد النزلاء : [ ] نزيل

نشاطها : مطعم المنار التجارية وعنوانها : ولي العهد رقم اتصال :

ويمثلها في توقيع العقد / الاسم : م/ أحمد وليد محمد صفته : مدير مسؤول جوال :

رقم الرخصة : تاريخها : / / ١٤هـ مصدرها :

❖ الطرف الثاني : مؤسسة التراث والبيئة رقم السجل التجاري : ٤٠٣١٢٠٤٦٧٢ ويمثلها في توقيع العقد : أحمد الحارث جوال رقم ٠٥٤٢٩٤٧٥٦١ ،

❖ مدة العقد تبدأ من يوم : الأحد بتاريخ : ١٤٣٥/٩/٢١ ١٤هـ إلى يوم : بتاريخ : ١٤٣٦/٩/٢١ ١٤هـ

وقد تم الاتفاق بينهما على التالي :

❖ جدول الخدمات :

البيان	أحجام الحاويات ـ آليات ثابتة								القيمة
حجم الحاوية	٢ ياردة	٤ ياردة	٦ ياردة	١٢ ياردة	٢٠ ياردة	٣٠ ياردة	صندوق ثابت	معده ثابتة	الاجمالية (ريال)
عدد الحاويات	١								٢٠٠٠
عدد الردود	١								
فترة النقل	( ) صباحية ( ) مسائية								

بيان الخدمات في المواسم							
البيان	حجم الحاويات	العدد	الردود	صندوق	معدة	السعر(ريال)	الاجمالي
رمضان	٥ ياردة	١	١				٢٤٠٠
الحج	٢ ياردة	١	١				
نوع المخلفات	مخلفات عضوية تجارية فقط						

❖ **شروط العقد والاتفاق :**

١) تم تحرير هذا العقد والتوقيع عليه بغرض نقل مخلفات المنشآت التجارية عن طريق الناقلين المؤهلين وفق التنظيم المعمول به وفيه يلتزم الطرفان ببنود العقد المعدة والمعتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة ولا يحق لأي طرف تغيير شيء منها .

٢) اتفق الطرفان أن قيمة العقد في الايام العادية ( ) ريال فقط ولمدة ( ) شهر / اشهر وفي موسم رمضان ( ) ريال فقط وفي موسم الحج ( ) ريال فقط .

٣) يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مقدم عقد قيمة ستة أشهر من قيمة العقد .

٤) يلتزم الطرف الاول بدفع المستحق عليه بموجب اتفاق العقد في المواعيد المثبتة دون تأخر أو مماطلة حسب ما هو مبين في جدول واسعار الخدمات .

٥) في حال رغب صاحب المنشأة أو المحل التجاري الغاء العقد في فترة (٣) أشهر الاولى من بداية العقد يصبح المبلغ المدفوع مقدما غير مسترد ويكون ملزم بعقد جديد مع ناقل آخر مؤهل من قبل أمانة العاصمة المقدسة

٦) في حال رغب صاحب المنشأة أو المحل التجاري إلغاء العقد بعد (٣ اشهر إلى ست اشهر) من مدة العقد دون إبداء أي أسباب مما ذكر في الفقرة [خ] من الشروط العامة يتحمل الطرف الاول [٥٠ %] من قيمة الخدمة خلال المدة المتبقية في العقد لصالح الطرف الثاني (الناقل المؤهل) .

٧) يلتزم الطرف الاول بتجميع ناتج المخلفات من قبله داخل أكياس بلاستيكية ووضعها في المكان المتفق عليه لنقلها سواء في الحاويات أو في مكان مناسب داخل المنشأة لنقلها ويراعى أن يكون هذا المكان حسب الاشتراطات البيئية الملائمة وأن لا يخرجها خارج حدود ملكيته وسوف يتحمل مسؤولية ذلك أمام الجهات ذات العلاقة .

٨) في حال عدم الرغبة بالتجديد من قبل الطرفين يتم إخطار الإدارة العامة للنظافة رسميا قبل انتهاء العقد بأسبوع من قبل الطرف الثاني (الناقل) .

٩) يلتزم الطرف الاول بدفع مقدم ستة أشهر من قيمة العقد السنوي (خلال الأيام العادية) وإذا كان العقد موسمي أو مؤقت يتم دفع المبلغ المتفق عليه كاملاً . أما إذا كان العقد لمدة إضافية فيتم دفع مبلغها مقدماً ولا يتجزأ ويكون ذلك بموجب سندات القبض الرسمية المختومة الخاصة بالطرف الثاني .

١٠) يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمة المطلوبة منه لصالح الطرف الاول حسب ما هو موضح في جدول الخدمات المذكور مسبقاً المتفق عليه .

١١) يلتزم الطرف الثاني بنقل المخلفات العضوية فقط ولا ينقل (المخلفات الطبية والمخلفات الصناعية الخطرة والسوائل والمخلفات الصلبة [أخشاب .حديد .دمار] .

١٢) لا يحق للطرف الثاني رفع الأسعار قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها أو إذا وجد سبب لذلك يتم مخاطبة الطرف الاول رسمياً في حال الرغبة برفع الأسعار قبل انتهاء مدة العقد الحالية أو وجود سبب لذلك بأسبوعين .

١٣) على أصحاب المطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومحلات الشواء التي تستخدم الفحم يمنع نهائياً من رمي الجمر في الحاويات ويتحمل الطرف الاول صيانة الحاوية وفي حال حصول أي ضرر جراء رمي الجمر فيها .

١٤) في حال وجود غرفة تجميع خاصة بمواصفات بيئية أو ثلاجة لحفظ المخلفات بها داخل المنشأة غير ملزم الطرف الثاني بتأمين حاوية للمنشأة ويكون النقل مباشر على المعدة .

١٥) وقد اتفق الطرفان إن موقع نقل ناتج المخلفات يكون كالتالي :

() من الحاوية والمتناثر أسفلها وما حولها . () نقل مباشر من غرفة تجميع المخلفات أو ثلاجة حفظ داخل المنشأة وضمن حدود المبنى (خاص بالفنادق والشقق السكنية وقصور الافراح والاستراحات) .

١٦) عند حدوث أي تقصير من الطرف الثاني في الخدمة المقدمة بصورة متكررة يقوم الطرف الاول بإشعاره رسمياً بالوسائل المتاحة وإذا لم يتم معالجة الوضع يتم تسجيل بلاغ عن طريق عمليات الأمانة بالاتصال على الرقم : [٩٤٠] . أو بالدخول على موقع الأمانة عبر نظام شموع لتتولي الجهة المختصة متابعته ومحاسبته مع الاحتفاظ بما يثبت ذلك .

١٧) إذا نشأ خلاف بين الطرفين غير الخلاف المالي يتم مراجعة البلدية الفرعية التابعة من قبل الطرف المتضرر لتسوية الخلاف .

١٨) اذا نشأ خلاف مالي بين الناقل وصاحب المنشأة التجارية يتم الرجوع الى الجهات الحكومية المعنية لفض النزاع دون ادنى مسئولية على امانة العاصمة المقدسة.

والله ولي التوفيق وهو خير الشاهدين ...

الطرف الأول	الطرف الثاني	يعتمد ويصادق عليه
	مندوب : مؤسسة التراث والبيئة	رئيس قسم النظافة والوقاية الصحية في بلدية الفرعية
الاســم : أحمد وليد	الاســم :	الاســم :
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :

أمانة العاصمة المقدسة بلدية جنوب مكة الفرعية
قسم النظافة
يعتمد عقد المقاول دون أدنى مسئولية على البلدية

ادارة مراقبة نظافة المنشآت التجارية